

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5782/2538

นาง ถนอม แนนอน
กรมทางหลวง

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 443 วรรคหนึ่ง

กรมทางหลวงจำเลยขุดดินมากองไว้บนถนนทางหลวงที่ใช้สำหรับรถยนต์
พาหนะผ่านไปมาในลักษณะกีดขวางการจราจรในช่องเดินรถของผู้ตายโดยเพิกขุด
กองไว้ในวันเกิดเหตุแต่มิได้ติดตั้งป้ายสัญญาณหรือไฟสัญญาณเตือนให้ผู้ขับรถยนต์
พาหนะผ่านไปมาทราบว่ามีกองดินอยู่ข้างหน้าจำเลยย่อมคาดได้แต่แรกว่าหากไม่มี
ป้ายสัญญาณและไฟสัญญาณในเวลากลางคืนให้เห็นชัดเจนแล้วก็เป็นเหตุให้ผู้อื่น
ได้รับความเสียหายจากกองดินดังกล่าวได้โดยง่ายเป็นการประมาทเลินเล่ออย่างมาก
การที่ผู้ตายขับรถจักรยานยนต์ในช่องเดินรถของตนในเวลากลางคืนด้วยความเร็ว
ธรรมดาโดยไม่มีโอกาสเห็นกองดินที่จำเลยดำเนินการขุดไว้ข้างหน้าตามสมควรจน
ทำให้รถผู้ตายชนกองดินดังกล่าวเป็นผลโดยตรงจากการประมาทเลินเล่อของจำเลย
จำเลยจึงต้องรับผิดชอบโจทก์ แม้โจทก์จะได้รับเงินทำบุญในการจัดงานศพก็ถือว่าเป็น
เงินที่ให้แก่กันตามประเพณีในสังคมจึงเป็นคนละส่วนกันค่าใช้จ่ายในการปลงศพไม่
อาจนำมาหักออกจากค่าปลงศพที่โจทก์ได้จ่ายไปจริงเพื่อลดภาระหนี้ที่จำเลยทำ
ละเมิดได้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นมารดาของนายเกียรติพันธ์ แนนอนจำเลยเป็นนิติบุคคล ตามกฎหมาย มีหน้าที่ก่อสร้างซ่อมแซมและบำรุงทางหลวง วันที่ 31 มีนาคม 2532 เวลาประมาณ 23 นาฬิกา นายเกียรติพันธ์ ขับรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน กรุงเทพมหานคร 7ง-0048 จากอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีไปตามถนนสายสุราษฎร์- พุนพิน ถึงหลักกิโลเมตรที่ 6 ได้ชนกองดินซึ่งกองอยู่บนถนนดังกล่าว เป็นเหตุให้รถ ล้มลงและนายเกียรติพันธ์ถึงแก่ความตาย ทั้งนี้เป็นเพราะความประมาทเลินเล่อ ปราศจากความระมัดระวังของจำเลยผู้ดำเนินการก่อสร้างถนนโดยจำเลยนำดินไป กองไว้บนถนนในเวลากลางคืนไม่ได้ติดตั้งเครื่องหมายหรือสัญญาณไฟหรือสิ่งอื่นใด ให้ผู้ใช้ถนนทราบในระหว่างทำการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุอัน อาจเกิดขึ้นได้ ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย รวมค่าเสียหาย 1,097,300 บาท ขอ ให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 1,097,300 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ด ครึ่งต่อปี จากต้นเงิน 77,300 บาทนับตั้งแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่ใช่มารดาของนายเกียรติพันธ์ผู้ตายจำเลยไม่ได้กระทำ โดยประมาทเลินเล่อ อุบัติเหตุเกิดจากความประมาทของผู้ตายระหว่างดำเนินการ ก่อสร้างทางสายสุราษฎร์-พุนพินจำเลยได้ติดตั้งสัญญาณและเครื่องหมายแจ้งเตือน บอกเหตุแก่ผู้ขับยานพาหนะเป็นระยะ ๆ ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนโจทก์ไม่ได้ ได้รับความเสียหายตามฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษากลับ ให้จำเลยใช้ค่าสินไหมทดแทนให้โจทก์รวม 230,000 บาท โดยค่าปลงศพ 50,000 บาท นั้นให้จำเลยใช้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ เจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนถึงวันชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้ในเบื้องต้นว่าโจทก์เป็นมารดาของนาย เกียรติพันธ์ แนนอน ผู้ตาย เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2532 เวลา ประมาณ 24 นาฬิกา ถึง 1 นาฬิกาของวันใหม่ ผู้ตายขับรถจักรยานยนต์จากอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีไปตามถนนสายสุราษฎร์-พุนพิน มาถึงหลักกิโลเมตรที่ 6 ก็เกิดเหตุรถผู้ตายชนกองดินที่จำเลยดำเนินการขุดขึ้นมา กองไว้บนช่องเดินรถในโครงการก่อสร้างขยายถนน เป็นเหตุให้ผู้ตายถึงแก่ความตาย ปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยข้อแรกมีว่า เหตุเกิดจากความประมาทเลินเล่อของจำเลยหรือไม่ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยดำเนินการขุดดินที่เกิดเหตุมา กอง ไว้บนถนนทางหลวงที่ใช้สำหรับรถยนต์พาหนะผ่านไปมาโดยกองไว้ในลักษณะกีดขวางการจราจรในช่องเดินรถของผู้ตาย โดยเพิ่งขุดกองไว้ในวันเกิดเหตุ แต่มิได้ติดตั้งป้ายสัญญาณหรือไฟสัญญาณเตือนให้ผู้ขับขี่รถยนต์พาหนะผ่านไปมาทราบว่ามีการกองดินอยู่ข้างหน้า จำเลยย่อมคาดได้แต่แรกว่าหากไม่มีป้ายสัญญาณและไฟสัญญาณในเวลากลางคืนให้เห็นชัดเจนแล้วก็อาจเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายจากกองดินดังกล่าวได้โดยง่าย ดังจะเห็นได้ว่าเพียงวันแรกที่จำเลยดำเนินการขุดดินที่เกิดเหตุขึ้นมา กอง ไว้ก็เกิดเหตุคดีนี้แล้ว การที่จำเลยมิได้ติดตั้งป้ายสัญญาณและไฟสัญญาณให้ทราบว่ามีการกองดินที่เกิดเหตุอยู่ข้างหน้าเช่นนี้เป็นการประมาทเลินเล่ออย่างมากการที่ผู้ตายขับรถจักรยานยนต์ในช่องเดินรถของตนในเวลากลางคืนด้วยความเร็วธรรมดาโดยไม่มีโอกาสเห็นกองดินที่จำเลยดำเนินการขุดไว้ข้างหน้าตามสมควรจนทำให้รถผู้ตายชนกองดินดังกล่าวเป็นผลโดยตรงจากการประมาทเลินเล่อของจำเลย จำเลยจึงต้องรับผิดชอบโจทก์

ปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยข้อสุดท้ายมีว่าค่าเสียหายที่โจทก์ได้รับมีเพียงใด จำเลยฎีกาประการแรกว่าค่าปลงศพ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 กำหนดให้โจทก์ 50,000 บาท นั้นสูงเกินไปเพราะโจทก์ได้รับเงินทำบุญมากกว่าเงินที่โจทก์ใช้จ่ายมาก

เห็นว่า ฎีกาจำเลยมิได้โต้เถียง จำนวนเงินค่าปลงศพที่โจทก์ได้จ่ายไปและไม่ปรากฏว่าเงินทำบุญที่โจทก์ได้รับมีจำนวนเท่าใด แม้โจทก์จะได้รับเงินทำบุญมาก็เห็นได้ว่าเป็นเงินที่ให้แก่อันตามประเพณีในสังคมจึงเป็นคนละส่วนกับค่าใช้จ่ายในการปลงศพ ไม่อาจนำมาหักออกจากค่าปลงศพที่โจทก์ได้จ่ายไปจริงเพื่อลดภาระหนี้ที่จำเลยทำละเมิดได้ ค่าปลงศพที่ศาลอุทธรณ์กำหนดมาจึงเป็นจำนวนที่เหมาะสม ส่วนค่าขาดไร้อุปการะวินิจฉัยข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่าที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 กำหนดค่าขาดไร้อุปการะตามกฎหมายให้แก่โจทก์เดือนละ 1,500 บาท เป็นเวลา 10 ปี เป็นเงิน180,000 บาท จึงเป็นจำนวนที่เหมาะสมแล้ว

พิพากษายืน

(อำนวยการ สุขพรหม-ปรีชา นาคพันธุ์-ระพินทร บรรจงศิลป์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ